安徽省司法厅文件

皖司发〔2021〕34号

关于印发《安徽省行政立法技术规范》的通知

各市司法局、省直管县（市）司法局:

《安徽省行政立法技术规范》已经2021年8月2日省司法厅厅长办公会通过，现印发给你们，请遵照执行。

安徽省司法厅

2021年8月5日

安徽省行政立法技术规范

目　录

一、名称和结构规范

1 地方性法规政府规章名称

2 体现地方性法规政府规章效力等级的位阶词

3 题注

4 地方性法规政府规章框架结构

二、条文表述规范

5 总则部分

5.1 立法目的与依据

5.2 适用范围

5.3 定义

5.4 基本原则

5.5 管理主体和责任分工

6 分则部分

6.1 权利性条款

6.2 义务性条款

6.3 禁止性条款

6.4 鼓励性条款

6.5 管理主体的法律责任条款

6.6 行政相对人的法律责任条款

7 附则部分

7.1 参照适用条款

7.2 过渡性条款

7.3 施行日期条款

7.4 废止条款

三、常用立法语言规范

8 基本要求

9 词语的使用

10 地方性法规政府规章中常用词语的使用

11 标点符号的使用

四、立法工作程序规范

12 立项

13 起草

14 审查

15 决定

16 规章公布施行

17 规章备案

18 规章解释

19 立法后评估

安徽省行政立法[1]技术规范

一、名称和结构规范

1 地方性法规政府规章名称

1.1 基本要求

1.1.1 地方性法规政府规章的名称，应当规范、准确、精炼，能够集中反映地方性法规、政府规章的适用范围、规范事项和效力等级。

1.1.2 地方性法规、政府规章的名称应当避免的情形：

1.1.2.1适用范围不明。

1.1.2.2规范事项不准确。

1.1.2.3体现效力等级的位阶词使用不当。

1.2 名称的构成

地方性法规政府规章名称，一般由适用范围、规范事项、体现效力等级的位阶词三个要件构成。

示例：《安徽省禁毒条例》，“安徽省”为适用范围，“禁毒”为规范事项，“条例”为体现效力等级的位阶词。

2 体现地方性法规政府规章效力等级的位阶词

2.1 地方性法规一般称为“条例”“实施办法”“办法”等。政府规章一般称为“办法”“实施办法”“实施细则”“规定”等，不得称为“条例”。

2.2 条例，是对某一方面事项作出较为全面、系统的规范。

[1]本规范适用于省及设区的市行政立法活动，本规范所称行政立法是指省及设区的市起草地方性法规草案和制定、修改、废止政府规章的活动。

示例：《安徽省物业管理条例》。

2.3 实施办法、实施细则，是为实施上位法作出比较具体、详细的规范。

示例：《安徽省实施<中华人民共和国老年人权益保障法>办法》《安徽省省域城镇体系规划实施办法》《安徽省保守国家秘密实施细则》等。

2.4 办法，是对某一方面事项作出比较全面的规范。

示例：《安徽省矿产资源管理办法》。

2.5 规定，是对某一具体事项作出的专项规范。如果对某一具体事项的若干方面作出部分规范，可以称为“若干规定”。

示例：《安徽省行政机构设置和编制管理规定》。

《安徽省关于律师执业的若干规定》。

2.6 地方性法规政府规章内容具有确定性、稳定性和执行性，名称一般不使用“暂行”、“试行”。确属探索性立法，以暂行或者试行方式更为稳妥的，使用“暂行”或者“试行”。

示例：《安徽省职工生育保险暂行规定》。

《安徽省保障性住房建设和管理办法（试行）》。

3 题注

3.1 题注用以反映地方性法规政府规章的形成过程，包括制定机关、审议通过的会议届次、批准机关、公布和施行时间。政府规章还需注明发布文号。地方性法规政府规章修改的，还需注明修改的时间和依据。

3.2 题注应当加圆括号，置于地方性法规政府规章名称之下。

示例 1:《安徽省林业有害生物防治条例》

（2017年9月29日安徽省第十二届人民代表大会常务委员会第四十次会议通过）

示例 2:《安徽省安全生产条例》

（2006 年 12 月 22 日安徽省第十届人民代表大会常务委员会第二十七次会议通过 2017 年 9 月 29 日安徽省第十二届人民代表大会常务委员会第四十次会议修订）

示例 3:《安徽省行政许可中介服务管理办法》

（2015 年 7 月 9 日安徽省人民政府第 54 次常务会议通过 2015 年 12 月 3 日安徽省人民政府令第 261 号公布　根据 2019 年 2 月 13 日省人民政府第 43 次常务会议通过的《安徽省人民政府关于修改部分规章的决定》修正，2019 年 2 月 27 日公布并施行）

示例 4:《安徽省政府投资建设项目审计监督办法》

（2010 年 1 月 25 日安徽省人民政府令第 225 号公布 根据 2017 年 9 月 1 日省人民政府第 117 次常务会议通过的《安徽省人民政府关于修改〈安徽省政府投资建设项目审计监督办法〉的决定》修正　2017 年 9 月 12 日公布并施行）

4 地方性法规政府规章框架结构

4.1 地方性法规政府规章根据内容需要，以章、节、条、款、项、目为结构单位，将正文内容按照一定的逻辑关系依次排列，包括结构形式和内容构成。

4.2 章

4.2.1 地方性法规政府规章，分为设章和不设章两种结构形

式。内容简单、篇幅较短的，一般不设章。

4.2.2 设章应当有章名。章名应当概括反映本章主要内容，其序号用汉字数字依次表示，如“第一章 总则”。

4.2.3 除附则外，每章条文数一般不少于3条。

4.3 节

地方性法规政府规章设章的，章内内容复杂，有两个以上层次且条文较多的，可以设节。

4.3.1 设节应当有节名。节名应当概括反映本节内容，其序号用汉字数字依次表示，如“第一节 一般规定”。

4.3.2 每节条文数一般不少于3条。

4.3.3 “总则”“法律责任”和“附则”不设节。

4.4 条

4.4.1 各条内容相对独立。每一个条文表述一个相对独立完整的规范。

4.4.2 条的序号，用汉字数字依次表述，如“第一条”。

4.5 款

4.5.1 条的内容包含两层以上相互关联又有区别的意思，但不宜按条分设的，应当设款。

4.5.2 每款只表述一层意思。

4.5.3 一个条文可以根据内容设置多款，但一般不宜超过4款。款数较多时，可以增设项、目。

4.5.4 款不编序号，以自然段的形式排列。

4.6 项

4.6.1 条款的内容需要进一步细化，以列举方式表述的，可

以设项。

4.6.2 每项内容表述同一类或者同一种情形。

4.6.3 设项的，一般不少于3项。

4.6.4 项的序号，应当用汉字数字加括号分段表述，如（一）（二）（三）。

4.7 目

4.7.1 项的内容需要进一步细化的，可以在项下设目。

4.7.2 设目的，一般不少于3目。

4.7.3 目的序号用阿拉伯数字后加圆点依次表述，如1.2.3.。

4.8 地方性法规政府规章的框架

4.8.1 地方性法规政府规章的框架一般分为总则、分则和附则三个部分。

4.8.2 总则部分，一般规定立法目的和依据、适用范围、定义、基本原则、管理主体以及职责分工等内容。

4.8.3 分则部分，一般规定地方性法规政府规章调整对象的权利、义务和行为规范，行政管理部门履行职责的要求，行政许可、行政强制、行政收费等行政管理措施，与实体规范相对应的程序规范，法律责任和救济途径等。

4.8.4 附则部分规定词语解释、参照适用、施行时间、过渡性条款、废止事项等内容。

二、条文表述规范

5 总则部分

5.1 立法目的与依据。立法目的与依据，一般置于正文的第一条，先表述目的，再表述依据。

5.1.1 立法目的。表述应当直接、具体、明确，一般以“为了”开头，按照由具体到抽象、直接到间接、微观到宏观的顺序排列。

示例：第一条 为了加强湖泊管理和保护，防止湖泊面积、容积减少，保护水资源，防治水污染，改善水环境，修复水生态，促进经济社会可持续发展，根据《中华人民共和国水法》和有关法律、行政法规，结合本省实际，制定本条例。

（《安徽省湖泊管理保护条例》）

5.1.2 立法依据。有直接上位法依据的，应当列明直接上位法的名称，不列间接上位法。同时有几个上位法依据的，可以列举一两个关系更密切的直接上位法后加“和有关法律、行政法规”；政府规章的第一条，可以列举直接上位法后加“和有关法律、法规”。对上位法部分内容作出具体规定的，可以在上位法名称之后加“的有关规定”，不宜在依据中写明上位法的条款序号。没有直接上位法依据的，可以不写具体的立法依据。

示例 1：第一条 为了规范物业管理活动，提升物业服务水平，维护业主、物业使用人和物业服务企业的合法权益，营造良好的居住和工作环境，根据《中华人民共和国物权法》、国务院《物业管理条例》和有关法律、行政法规，结合本省实际，制定本条例。

（《安徽省物业管理条例》）

示例 2：第一条 为了有效预防与处置医疗纠纷，保护医患双方合法权益，维护医疗秩序，根据有关法律、法规，结合本省实际，制定本办法。

（《安徽省医疗纠纷预防与处置办法》）

示例 3：第一条 为了规范城市管理，提升城市公共服务水平，建设文明和谐、生态宜居城市，根据有关法律、行政法规，结合本市实际，制定本条例。

（《蚌埠市城市管理条例》）

5.1.3 立法的事实依据。一般表述为“结合本省（市）实际”。

示例：第一条 为了节约资源，保护自然环境，促进绿色建筑发展，推动生态文明建设，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国节约能源法》、国务院《民用建筑节能条例》等法律、行政法规，结合本市实际，制定本条例。

（《合肥市绿色建筑发展条例》）

5.2 适用范围

5.2.1 适用范围包括立法适用的地域、主体、客体、行为，一般置于第二条。

5.2.2 对地域的适用，一般表述为“在××行政区域内”；对主体的适用，一般要明确具体的主体是谁，是公民、法人还是其他组织；对客体的适用，一般要明确客体包括哪些，采用高度概括的方式表述；对行为的适用，一般要明确行为的种类，采用高度概括的方式表述为“从事……活动”。

5.2.3 由于存在上位法和其他相关法，地方性法规政府规章的适用范围一般表述为“本条例（办法）适用于……”，避免出现排除上位法适用的歧义。

示例：第二条 本办法适用于本省行政区域内历史文化名城、名镇、名村的保护与管理。

（《安徽省历史文化名城名镇名村保护办法》）

5.2.4 适用范围中需要排除某些地域、对象、行为的，一般表述为“……除外”，或者“……,不适用本条例（办法）”；排除的对象和行为应当依照上位法的规定或者其他同位法执行的，一般表述为“法律、行政法规（法规）另有规定的，从其规定”。

示例 1：第二条 本办法适用于本省行政区域内机动车排气污染的防治。

本办法所称机动车，是指由内燃机驱动的上道路行驶的车辆，拖拉机除外。

（《安徽省机动车排气污染防治办法》）

示例 2：第二条 本条例适用于本省行政区域内大气污染防治活动；有关法律、行政法规另有规定的，适用其规定。

（《安徽省大气污染防治条例》）

5.2.5 立法内容主要是义务性规范或者行为规则的，一般表述为“本条例（办法）适用于从事……活动（工作）”。

示例：第二条 本条例适用于在本省通航水域从事航行、停泊、作业以及其他与水上交通安全有关的活动。

（《安徽省水上交通安全管理条例》）

5.2.6 通过名称、定义能够明确适用范围的，一般不再写适用范围。

示例：第二条 本办法所称政府信息，是指行政机关在履行职责过程中制作或者获取的，以一定形式记录、保存的信息。

（《安徽省政府信息公开办法》）

5.3 定义

5.3.1 对贯穿地方性法规政府规章全文的特定概念、专业术语，或者对特定概念、专业术语的内涵和外延作限制性规定时，应当作定义性解释。

5.3.2 定义一般在适用范围之后规定。特定概念、专业术语只涉及某章节的内容时，可以在该章节的开头、结尾或者有关条文中规定。地方性法规政府规章中多个概念、专业术语需要解释的，可以合并一条，分项表述，置于附则部分。

5.3.3 定义可用“内涵+外延”的形式表述，一般表述为“本条例（办法）所称××，是指……”。

示例 1：第二条 本办法适用于本省行政区域内从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等有关活动及其安全生产监督管理。

本办法所称建设工程，是指土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程。

（《安徽省建设工程安全生产管理办法》）

示例 2：第四十条 本条例下列用语的含义是：

（一）原原母种，是指供生产原原种和品种循环继代的蚕种；

（二）原原种，是指供生产原种用的蚕种；

（三）原种，是指供生产一代杂交种用的蚕种；

（四）一代杂交种，是指用原蚕按规定组合杂交繁育的蚕种。

（《安徽省蚕种管理条例》）

5.4 基本原则

5.4.1 基本原则，具有高度的概括性和含义的确定性，体现地方立法调整的社会关系所必须遵循的指导思想和基本准则，符合国家的方针、政策，有上位法依据或者被实践所证明，对规范的确定和适用起着指导作用。

5.4.2 基本原则的内容，应当体现坚持党的全面领导，着力实现党的领导制度化、法治化。

5.4.3 基本原则的表述，应当简洁、准确。

示例 1：第八条 坚持中国共产党对宗教工作的领导，落实宗教工作责任制，牢牢把握宗教工作的主动权。

（《安徽省宗教事务条例》）

示例 2：第三条 发展学前教育，应当坚持公益性和普惠性，坚持政府主导、社会参与、公办民办并举的办园体制，大力发展公办幼儿园，鼓励社会力量以多种形式举办幼儿园，扶持普惠性民办幼儿园发展。

（《安徽省学前教育条例》）

示例 3：第三条 安全生产工作应当以人为本，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制。

（《安徽省安全生产条例》）

5.5 管理主体和职责分工

5.5.1 行政管理部门一般不写明部门或者机构的具体名称，表述为“××主管部门”。行政管理部门的职责也一般不详细列明，一般表述为“负责××管理工作”。

5.5.2 由一个政府部门独立实施，一般表述为“××主管部门负责……管理工作”。

5.5.3 由两个以上政府部门分别负责实施的，一般表述为“××主管部门、××主管部门在各自的职责范围内，负责……管理工作”，或者“××主管部门负责……管理工作，××主管部门负责……管理工作”。

5.5.4 协同管理的部门一般使用省政府办公厅下发的规范简称，表述为“××、××、××等部门按照各自职责，做好……的相关工作”。

5.5.5 授权具有管理公共事务职能的组织负责管理的，一般表述为“××按照本条例（办法）规定，负责……工作”。

5.5.6 受委托组织作为管理机构的，一般表述为“××受××的委托，负责……的具体工作”。

5.5.7 议事协调机构的名称一般采用非实写的方法，一般表述为“县级以上人民政府建立××协调机制”，或者“县级以上人民政府设立的××协调机构，负责……工作”。

5.5.8 实践中已有固定表述的，保留原来的表述方式，如公安机关等。

5.5.9 管理主体涉及多层次组织的，一般以政府、政府部门、人民团体、自治组织、企业事业组织和其他社会组织、个人为先后顺序，布列条文。

6 分则部分

6.1 权利性条款

6.1.1 设定权利应当明确权利主体和具体权限，一般表述为“××对……享有……权利”，或者“××有权……”，或者“××可以……”。

6.1.2 对同一主体设定多项权利的，按不同权利分款表述。

示例 1：第五条 对危害电信设施安全的行为，任何单位和个人均有权制止，并向公安机关或者电信管理机构报告。

（《安徽省电信设施建设和保护办法》）

示例 2：第二十条 居住证持有人在居住地依法享受劳动就业、参加社会保险，以及缴存、提取和使用住房公积金的权利。

（《安徽省流动人口居住登记办法》）

示例 3：第十三条 政府投资建设项目的建设单位，可以在招标文件中载明或者在合同中约定以审计结果作为竣工结算的依据。

（《安徽省政府投资建设项目审计监督办法》）

6.2 义务性条款

6.2.1 设定义务应当明确义务主体和具体义务，一般表述为“××应当……”“××有……义务”等。

6.2.2 义务性条款中表述义务不用“要”，不用“必须”。

6.2.3 互为权利和义务的特殊情形，可以在同一条或同一款中同时表述。

6.3 禁止性条款

6.3.1 针对特定对象的，一般表述为“××不得……”。

示例：第十九条 在历史文化名城、名镇、名村、街区保护范围内从事建设活动，应当符合保护规划的要求，不得新建损

害传统风貌的建筑物、构筑物和其他设施；不得损毁保护规划确定保护的建筑物、构筑物和其他设施；不得进行改变原风貌的维修、装饰；不得损毁属于非物质文化遗产组成部分的实物和场所。

（《安徽省历史文化名城名镇名村保护办法》）

6.3.2 针对不特定对象的，一般表述为“禁止……”。

示例：第二十七条 在农村饮水安全工程设施保护范围内，禁止从事下列危害工程设施安全的行为：

（一）挖坑、取土、挖砂、爆破、打桩、顶进作业；

（二）排放有毒有害物质；

（三）修建建筑物、构筑物；

（四）堆放垃圾、废弃物、污染物等；

（五）从事危害供水设施安全的其他活动。

（《安徽省农村饮水安全工程管理办法》）

6.3.3 一般不使用“严（禁）、严格”等表示行为强度的词语。

6.4 鼓励性条款

6.4.1 已有或者将有具体支持措施的，采用“鼓励……，支持……”表述。

6.4.2 没有具体支持措施的，一般用“倡导……”表述。

示例 1：第十五条 县级以上人民政府应当支持科技重大专项项目的实施，对以企业为主体实施的项目研发，按照规定给予支持。

鼓励、支持高等院校、科研院所、高新技术企业参与综合性国家科学中心和产业创新中心建设，开展战略性新兴产业重

点领域关键共性技术的研发与攻关活动；战略性新兴产业重点领域关键共性技术攻关，可以面向境内外招标。

（《安徽省促进战略性新兴产业集聚发展条例》）

示例 2：第二十八条 鼓励大型工矿、商业企业，学校、医院等公益性单位，利用建筑等条件建设光伏发电项目。

鼓励可利用建筑面积充裕、电网接入条件较好、电力负荷较大的开发区、工业园区、产业园区等进行光伏发电项目集中连片建设。

县级以上人民政府财政、建设行政主管部门应当按照国家规定，采取示范引导、财政补助、技术指导、质量管理等措施，推进太阳能屋顶、光伏幕墙等光电建筑一体化示范。

（《安徽省民用建筑节能办法》）

6.5 管理主体的法律责任条款

6.5.1 地方性法规政府规章对管理主体违反禁止性、义务性规定的行为，可以设定法律责任。设定的法律责任条款，应当包括违法行为情形、法律责任种类和幅度、给予处分的机关。

6.5.2 违法行为的情形，根据内容多少，可以分项表述，也可以单款表述。

6.5.3 法律责任种类和幅度，可以抽象表述为“对负有责任的领导人员和直接责任人员依法给予处分”，也可以具体表述处分的种类和幅度。上位法对违法行为和处分的种类、幅度有具体规定的，一般不作重复性规定。

6.6 行政相对人的法律责任条款

6.6.1 地方性法规政府规章对行政相对人违反禁止性、义务性规定的行为，可以设定法律责任。

6.6.2 设定对行政相对人的行政处罚，应当明确责任主体、违法行为、处罚主体、处罚种类与幅度。处罚种类和幅度，应当与违法行为的危害程度相适应；危害程度相同的违法行为，处罚种类和幅度应当相近。

6.6.3 设置行政处罚一般采取条文对应的方法，表述为“××违反本条例（办法）第...条第...款的规定，有.....（违法行为），由××处以.....”。

6.6.4 同一执法主体对超过3个以上违法行为实施相同处罚种类和幅度的行政处罚，应当分项表述，表述为“××违反本条例（办法）第...条第...款、第...条第...款、.....的规定，有下列行为之一的，××应当责令改正；逾期不改正的，或者罚款，或者没收，或者其他处罚种类和幅度”。

6.6.5 对社会危害较小的，一般责令当事人限期改正，表述为“××有.....（违法行为）的，由××责令限期改正；逾期未改正的，处以.....”。对社会危害较大，造成实质损害的，可以在责令限期改正的同时，设定罚款等处罚种类和幅度。

6.6.6 设定一定幅度的罚款数额时，上限与下限一般不超过5倍。

6.6.7 地方性法规补充设定行政处罚的，应当通过听证会、论证会等形式广泛听取意见，并向制定机关作出书面说明；政府规章设定一定数额罚款的行政处罚，其罚款的限额执行省人大常委会的规定。

6.6.8 地方性法规政府规章不对行政相对人的民事责任和刑事责任作规定。

6.6.9 地方性法规政府规章重复上位法禁止性、义务性条款的，不得减少禁止性、义务性规定。

7 附则条款

7.1 参照适用条款

对没有纳入适用范围或者不宜纳入适用范围的，且确有必要参照适用的，可以设置参照适用条款，一般表述为“××（或者……）参照本条例（办法）的规定执行”。

示例：第三十四条 交通、水利等专业建设工程造价及其管理监督，国家有规定的依照国家规定；国家没有规定的，参照本条例执行。

（《安徽省建设工程造价管理条例》）

7.2 过渡性条款

7.2.1 设定的行为规范，可能影响、改变原合法行为、合法权利的，或者需要对某种特殊情形作出特别生效时间、特别办理规定的，应当设置过渡性安排的条款。

7.2.2 过渡性条款应当明确涉及的事项、过渡期限、过渡处理办法等。

7.2.3 过渡性条款可以在附则中与施行日期条款一并表述，也可以专设一条予以表述。只涉及某章节或者某条的，应当在相应的章节或者条文中规定。

示例：第四十八条 本条例施行前设立的融资担保公司，不符合本条例规定条件的，应当在监督管理部门规定的期限内达

到本条例规定的条件；逾期仍不符合规定条件的，不得开展新的融资担保业务。

（《融资担保公司监督管理条例》）

7.3 施行日期条款

7.3.1 施行日期应当预留30日以上，作为实施准备期，一般表述为“本条例（办法）自...年...月...日起施行”。

7.3.2 有特殊情形，需要立即施行的，可以规定自公布之日起施行，表述为“本条例（办法）自公布之日起施行”。但是由于公布时间不好把握，所以可以明确规定一个施行日期。

7.4 废止条款

7.4.1 当全面修订地方性法规政府规章时，如地方性法规政府规章的名称作了修改，应当在附则中设置废止条款；如名称没有修改，不需要在附则中设置废止条款，一般在题注中注明修订情况。

7.4.2 废止事项一般在施行日期之后，与施行日期作为同一条表述，并注明被废止文号和公布日期，表述为“本条例（办法）自...年...月...日起施行。...年...月...日××公布（...年...月...日修改）的《.....》同时废止”。

示例：第二十九条 本办法自2016年7月1日起施行。2002年4月26日安徽省人民政府令第144号发布的《安徽省城市居民最低生活保障实施办法》同时废止。

三、常用立法语言规范

8 基本要求

8.1 立法语言应当符合国家通用语言文字规范，采用现代汉

语基本词汇，不用一般词汇。

8.2 立法语言应当准确、简明。不使用夸张、比喻、拟人等修辞手法以及带有感情色彩的修饰性语言；避免使用宣言性、论述性语言；需要使用专业术语的，应当有专门的条文对术语进行解释。

8.3 地方性法规政府规章使用的概念、术语以及规范同类事项的用语应当与上位法保持一致。

8.4 不同的地方性法规政府规章对同一概念或者同类事项的表述，应当保持基本一致。

8.5 同一地方性法规政府规章中的同一概念，应当用同一词汇表述，不得用同义语相互替代。使用的句式和表述方式应当保持协调一致。有规范用语的，使用规范用语。

9 词语的使用

9.1 地方性法规政府规章应当避免使用形容词、程度副词和语气助词。

9.2 双音节词的使用。地方性法规政府规章条文应当使用双音节词。如使用“为了”“可以”“应当”“或者”“按照”等双音节词，不用“为”“可”“应”“或”“按”等单音节词。

9.3 表示并列关系的词语。地方性法规政府规章条文中连接并列关系的名词、动词或者短语，一般使用“和”“与”“以及”。

9.3.1 “和”的使用。“和”连接的并列词句，其前后无主次之分，互换位置后在语法意义上不会发生意思变化，但是，在法律表述中应当根据句子成分的重要性、逻辑关系或者用语习惯排序。

9.3.2 “与”的使用。“与”连接并列词句时，与“和”同义；在章节名称中，一般用“与”。

9.3.3 “以及”连接的并列词句，其前后成分有主次之分，前者为主，后者为次，前后位置不宜互换。

9.3.4 多个对象并列的，一般前面用顿号连接，最后两个对象用“和”连接；无法全部列举的并列对象，用“以及”加限定性描述来代替。

9.4 表示选择关系的词语。地方性法规政府规章条文中连接选择关系的词语或者句子时，一般使用“或者”。“或者”一般只指其所连接的成分中的某一部分。使用“或者”时，应当注意不同对象的层次关系，不得将不同层次的对象并列，必要时可以通过标点符号予以区分。

9.5 表述未穷尽列举对象的词语。“等”用于不能周延的列举事项之后，其所指代的对象或者所概括的情形应当与已经列举的对象性质相同或者类似；需要对主体、条件、范围、标准、处罚的事项作周延性表述时，也可以用“其他”加限定性描述来表示。

9.6 表述义务的词语。表述义务性规范时，一般使用“应当”，不用“必须”。

9.7 表述禁止的词语。“不得”与“禁止”都用于规定对某种行为的禁止，二者含义相当。“不得”一般用于有主语或者有明确的被规范对象的句子中，“禁止”一般用于无主语的祈使句中。不使用“不准”“不应”“不能”等词语来表达“不得”“禁止”的含义。

示例：第二十一条 禁止非法种植罂粟、大麻植物、古柯植

物和国家规定管制的可以用于提炼加工毒品的其他原植物。

（《安徽省禁毒条例》）

第二十二条 任何单位和个人不得违反法律、行政法规的规定向他人提供国家管制的麻醉药品、精神药品；不得违反国家规定开具麻醉药品、精神药品的处方或者使用证明。

（《安徽省禁毒条例》）

9.8 表述权利的词语。“有权”一般在赋予主体某项权利时使用；“可以”一般在规范具体行为时使用。

9.9 表述区域的词语。地方性法规政府规章条文规定地域范围时，省和市、县一般用“行政区域”，不使用“辖区”、“地区”；乡镇、街道办事处一般使用“辖区”。地方性法规政府规章条文中使用本省名称的，除规定解释权的条文和引用的地方性法规政府规章标题中用“安徽省”外，其余条文一般使用“本省”或者“省”。市、县（区）需要并列使用时，表述为“市、县（区）”。县级以上一般表述为“省、市、县”。表述部分市县时，能够列举的尽量列举。

9.10 指示代词。地方性法规政府规章不使用具体性别差异的指人代词和指物代词。地方性法规政府规章指代人、物、行为或者情形时，一般使用“其他”，不用“其它”；行为主体一般均以实写表示，需要指代时，以指示代词“其”表示。

9.11 表述政府的词语。表述市、县两级人民政府用“市、县（区）人民政府”；表述市、县、乡三级人民政府用“各级人民政府”；在一般意义上表述乡一级政府可以用“乡镇人民政府”来表示。

9.12 表述主体的词语。

9.12.1 行政相对人一般表述为“公民、法人和（或者）其他组织”。使用“组织和个人”“公民、法人和其他组织”表示一个集体概念，视作一个抽象整体；使用“组织或者个人”“公民、法人或者其他组织”表示个体概念，意指每个主体。一般情况下，不使用“人民群众”。

9.12.2 “机关”指人民代表大会及其常务委员会、人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院、军事机关。

9.12.3 “部门”指人民政府所属的委、办、局。

9.12.4 “机构”包括机关、部门内设的组织，以及承担行政管理职能的组织。

9.12.5 负责单位全面工作的领导表述为“主要负责人”；负责分管工作的领导表述为“直接负责的主管人员”“领导成员”。

9.13 数量词。

9.13.1 表示数、量或者程度的词。地方性法规政府规章中规范年龄、期限、尺度、重量等数量关系，用“以上”“以下”“以内”“届满”“不满”“超过”“以外”时，“以上、以下、以内、届满”均含本数，“不满、超过、以外”均不含本数。

9.13.2 “二”和“两”的使用。表示序数或者小数、分数、百分数和多位数时，用“二”，例如“第二种”“零点二”“三分之二”“百分之二十”“二十”等。在一般量词前，表示数量的多少，用“两”，例如“候选人两人”“两年以上”“两个月内”“两次申请”等。

9.13.3 地方性法规政府规章中的数字，按照下列规定使用：

9.13.3.1 地方性法规政府规章的章节、条文序号，行政处罚

罚款的幅度和数额，人民代表大会及其常委会的“届次”和会议的“次数”，序数词、比例、分数、百分比、倍数、时间段、年龄、人数、金额，以及表示重量、长度、面积等计量数值的数字，均用汉字数字表述；

9.13.3.2 地方性法规政府规章条文中款下设项时，用汉字数字加圆括号依次表述；

9.13.3.3 地方性法规政府规章中公历年、月、日，统计表中的数字，需要精确到小数点后的数字，地方性法规政府规章条文中“目”的序号等，用阿拉伯数字表述；

9.13.3.4 专业术语、固定词组中的数字按照惯例表述。

9.13.4 地方性法规政府规章条文中量词的使用，应当符合法定标准和习惯用法，标准、叙述方式前后应当统一。如地方性法规政府规章中使用量词时，应当用法定计量单位，不用公尺、公分、丈、寸、斤、担、立升、公升、平方公尺等非法定计量单位。

9.13.5 时间单位统一为年、月、日三种，不用“星期、周、天”表示。

10 地方性法规政府规章中常用词语

10.1 日，工作日

10.1.1 “日”是自然日，包含节假日。

10.1.2 “工作日”仅指机关单位正常工作的时间，不包含节假日。

10.1.3 对于限制公民人身自由或者行使权力可能严重影响公民、法人和其他组织的其他权利的，应当用“日”，不用“工作

日”。

10.2 账，帐

表述货币、货物出入的记载、账簿以及债等意思时，用“账”，不用“帐”。

10.3 工作人员，执业人员，从业人员

10.3.1 对国家机关的公务人员，以及泛指时使用“工作人员”。

10.3.2 “执业人员”用于表述符合法律规定的条件，依法取得相应执业证书，并从事为社会公众提供服务的人员。

10.3.3 “从业人员”用于表述在法律没有明确资格要求的一般性行业就业的人员。

10.4 根据,依据

10.4.1 引用上位法作为立法依据时,在上位法名称前用“根据”。

10.4.2 引用上位法相关条款或者地方性法规、政府规章自身的其他条款时,用“依据”。

10.5 依照，按照，参照、遵照

10.5.1 “依照”用于以法律、行政法规作为行为规范依据的情形。一般不将法律、行政法规以外的其他规范性文件作为行为规范的依据。

10.5.2 “按照”一般用于对法律规范之外的规则、标准、约定、规定、章程、份额、比例等的表述。

10.5.3 “参照”一般用于没有直接纳入地方性法规政府规章调整范围，但是又属于该范围逻辑内涵自然延伸的事项。对于

某些不在地方性法规政府规章的适用范围内，但需要以地方性法规政府规章的某一规定或者标准作为参照物予以处理的情形。

10.5.4“遵照”一般不直接引出依据，而通常与“执行”连用。如对上级机关或者主管部门针对具体事项的认定、决定、核定，可以使用“遵照执行”。

10.6 保护，维护，保障

10.6.1“保护”一般用于对具体的人或者事物。

10.6.2“维护”一般用于对较重要的抽象事物。如在“独立”“统一”“安全”“尊严”“和平”“稳定”“团结”“平等”“权益”“秩序”“制度”等前面使用。

10.6.3“保障”一般用于通过设立保护制度、措施等达到关照、保护目的时使用。如“保障残疾人平等地充分参与社会生活”。

10.7 制定，规定

10.7.1“制定”用于创制地方性法规政府规章等规范性文件。

10.7.2“规定”用于就具体事项作出决定。

10.7.3 地方性法规政府规章不使用“确定”“核定”“另订”等词语来表达“规定”“制定”的含义。

10.8 作，做

10.8.1 涉及抽象的事物，多写“作”；涉及具体的事物，多写“做”。如：作检查（检讨）、做检查（体检）。

10.8.2“作出”多与“决定”“解释”等既可以作为名词、也常作为动词的词语搭配使用；“做出”多与“成绩”、“贡献”等名词词语

搭配使用。

10.9 设定，设立

10.9.1 “设定”和“设立”都可以用于权利、义务、条件等的设置。

10.9.2 “设定”一般与既可以作为名词、也常作为动词的词语搭配使用，如与“抵押”“担保”“许可”搭配等。

10.9.3 “设立”一般与名词搭配使用，如“机构”“项目”“基金”等。

10.10 会同，商

10.10.1 “会同”用于法律主体之间共同做出某种行为的情况。“会同”前面的主体是牵头者，“会同”后面的主体是参与者，双方需要协商一致，共同制定、发布规范性文件或者做出其他行为。

10.10.2 “商”用于前面的主体是事情的主办者，后面的主体是提供意见的一方，在协商的前提下，由前面的主体单独制定并发布规范性文件的情况。

10.11 公布，发布，公告

10.11.1 “公布”用于公布法律文件、结果、标准、目录等。

10.11.2 “发布”用于公开发出新闻、信息、命令、指示、统计资料、警示、预报等。

10.11.3 “公告”用于向公众发出告知事项。非有权机关或者团体发文不用公告，非重大事项或者法定事项不用公告。

10.11.4 发布的形式可以是口头的，公布和公告一般需要书面的、正式的载体。

10.12 违法，非法，不法

10.12.1 “违法”一般用于违反法律强制性规范的行为。如违法犯罪、违法违纪。

10.12.2 “非法”通常情况下也是违法，但是主要强调行为缺乏法律依据。

10.12.3 “不法”作为限定语时，表明人、事物或者行为的状态，与“不法”相对应的是“守法”。如“不法伤害人”。

10.13 谋取、牟取

10.13.1 “谋取”是中性词，可以谋取合法利益，也可以谋取非法利益。

10.13.2 “牟取”是贬义词，表示通过违法行为追求利益。

10.14 交纳，缴纳

10.14.1 “交纳”较“缴纳”的含义更广，涵盖面更宽，一般用于当事人自主向有关机关交付款项，不带有强制性。

10.14.2 “缴纳”用于当事人向法定机关交付款项，一般带有强制性。

10.15 抵消，抵销

10.15.1 “抵消”用于表述两种事物的作用因相反而互相消除的情形。

10.15.2 “抵销”用于表述账的冲抵的情形。

10.15.3 立法中表述债权债务的相互冲销抵免情形时，用“抵销”，不用“抵消”。

10.16 改正，更正，纠正

10.16.1 “改正”一般用于将错误的行为改为正确的情形，如

“责令改正”。

10.16.2 “更正”一般用于将文章、谈话、文件中的错字错词错句改为正确的情形。

10.16.3 “纠正”一般用于将有偏向的行为改正，或者对已存在的不合格和缺陷情况采取补救措施的情形。

10.17 赋予，授予

10.17.1 “赋予”的主体一般是国家、人民等宏大、抽象的主体，多与任务、职责、权利等搭配。

10.17.2 “授予”的主体一般比较具体，多与荣誉称号、衔级、学位、勋章等搭配。

10.18 有权，可以

10.18.1 “有权”一般在赋予主体某项权利时使用。

10.18.2 “可以”一般在规范具体行为时使用。

10.19 批准，核准，审核，备案

10.19.1 “批准”用于有权机关依据法定权限和法定条件，对当事人提出的申请、呈报的事项等进行审查,并决定是否予以准许的情形。

10.19.2 “核准”用于有权机关依据法定权限和法定条件进行审核,对符合法定条件的予以准许的情形。

10.19.3 “审核”用于审查重在核定的情形。对象多为数字材料、书面材料、统计资料、预算草案等。

10.19.4 “备案”用于行政相对人将其行为告知管理机关的情形。

10.20 注销,吊销，撤销，取消

10.20.1“注销”用于因法定事由取消登记在册的事项或者取消已经批准的行政许可事项的情形等。

10.20.2“吊销”是一种行政处罚,用于有权机关针对违法行为,通过注销证件或者公开废止证件效力的方式,取消违法者先前已经取得的许可证件的情形。

10.20.3“撤销”用于有权机关取消依法不应颁发的行政许可或者发出的文件、设立的组织机构,也可以用于取消资质、资格的情形。

10.20.4“取消”用于表达使原有的制度、资格、权利等失去效力的情形，一般可以用“撤销”替换。

11 标点符号的使用

11.1 一般规范。地方性法规政府规章中标点符号的使用应当符合《标点符号用法》的规定。

11.2 地方性法规政府规章条文序号中的标点符号，还应当符合立法规范。

11.2.1“项”的序号应当使用加括号的汉字数字，表述为“（一）……”。

11.2.2“目”的序号用阿拉伯数字后加点，表述为“1.……”。

11.3 分项、分目表述时，各项、目的末尾用分号，最后一项、最后一目末尾用句号；但是，分项、分目中间使用了分号、句号的，该项、目以句号结尾，同时各项、目末尾统一使用句号。定义条款中分项表述时，项的末尾统一用句号。

11.4 地方性法规政府规章中并列句标点符号的使用。

11.4.1 一个句子内部有3个以上并列成分时，前面各个成分之间用顿号（所列举对象内部有顿号的，可以用逗号连接），最后两个并列成分用“和”或者“以及”连接。

11.4.2 一个句子存在两个层次以上的并列关系时，在有内在联系的两个并列层次之间用顿号，没有内在联系的两个并列层次之间用逗号。

11.4.3 在多重复句中，各并列分句内已使用逗号的，并列分句之间用分号，末尾用句号。

11.5 引号的使用。

11.5.1 除引用方针、原则等文字以及在修正案、修改决定中用引号外，一般不使用引号。

11.5.2 地方性法规政府规章修正案、修改决定中引号的使用规范。

11.5.2.1 引号内的内容是完整的条、款的，条、款末尾的标点符号标在引号里边。

11.5.2.2 引号内的内容是条文中的局部或者是名词、短语的，在引号内引用部分的末尾不加标点符号，但是在引号外的句末，应当加注标点符号。

11.5.2.3 引号内的内容是分款、项的条文，每款、项的前面用前引号，后面不用后引号，但是在最后一款、项的后面，应当用后引号。

11.6 其他规范。

11.6.1 地方性法规政府规章标题，除需要使用书名号外，一般不使用标点符号。

11.6.2 除题注、项的序号、注明简称和补充表述以外，一般不使用括号。

11.6.3 不使用问号、感叹号、省略号等标点符号。

11.6.4 主语和谓语都比较长时，主语和谓语之间可以加逗号。

11.6.5 引号之间、书名号之间，表示并列关系时通常不用顿号。如有其他成分插在并列的引号之间或者并列的书名号之间，宜用顿号。

四、立法工作程序规范

12 立项

12.1 省和设区的市人民政府所属工作部门或者下级人民政府认为需要制定政府规章的，应当向省或者设区的市人民政府报请立项。

12.2 省和设区的市人民政府有关部门应当根据贯彻实施上位法的需要和经济社会发展情况，定期对有关政府规章进行清理，发现与上位法不一致、与现实情况不适应或者与相关政府规章的规定不协调的，应当及时提出修改或者废止的意见，并向本级人民政府报请立项。

12.3 报送制定、修改政府规章的立项申请，应当对制定、修改政府规章的必要性、所要解决的主要问题、拟确立的主要制度等作出说明。

12.4 报送废止政府规章的立项申请，应当对废止政府规章的必要性作出说明。

12.5 拟列入下一年度政府规章制定计划的建议项目，起草

单位应当将立项报告和由主要负责人签署的政府规章草案送审稿送司法行政部门。

12.6 省和设区的市人民政府司法行政部门应当对收到的立项申请进行论证，重点论证制定政府规章的必要性、制定的时机和条件是否成熟等。

12.7 省和设区的市人民政府司法行政部门可以向社会公开征集政府规章制定项目建议。对社会公众普遍关注的项目，司法行政部门应当与有关单位沟通协商，论证是否列入年度政府规章制定计划。

12.8 省和设区的市人民政府司法行政部门应当对制定政府规章的立项申请进行汇总研究，结合社会公开征集情况，坚持实际需要与现实可能相结合，拟订本级人民政府年度政府规章制定计划草案以及草案的说明。政府规章制定计划草案经政府党组会议审议后，提请本级党委常委会或者全面依法治省（市）委员会审议；经本级党委有关会议审议通过后，再提交政府常务会议审议；经政府常务会议审议通过后，以政府文件或者政府办公厅（室）文件形式印发实施。省、设区的市党委常委会会议或者全面依法治省（市）委员会、政府党组会议、政府常务会议审议政府规章制定计划草案，由司法行政部门主要负责人向会议作说明。

12.9 编制年度政府规章计划，应当坚持立改废释并举的原则。

12.10 年度政府规章计划应当明确政府规章的名称、起草单位、完成时间等。

12.11 对列入年度政府规章制定计划的项目，起草单位应当按照计划确定时间，完成政府规章草案送审稿及其说明的起草工作，草案送审稿及说明经本单位领导集体研究通过后，以请示形式报本级政府。司法行政部门应当及时跟踪了解年度政府规章制定计划执行情况，加强组织协调和督促指导。

12.12 年度政府规章制定计划在执行中，可以根据实际情况予以调整。对暂缓实施的，起草单位应当向本级政府提出书面报告，说明理由；对拟增加的政府规章项目，起草单位应当进行补充论证，由司法行政部门报请本级人民政府同意。

12.13 省和设区的市人民政府组织起草地方性法规草案，也要进行立项论证。有关部门提出的地方性法规立法项目建议，由司法行政部门汇总、论证，统一提出政府拟立法的项目建议，报送本级人大常委会法制工作机构。

13 起草

13.1 省和设区的市人民政府提请本级人大及其常委会审议的地方性法规草案，以及制定政府规章，由省和设区的市人民政府组织起草。

13.2 省和设区的市人民政府可以确定由一个部门或者几个部门具体负责地方性法规政府规章起草工作。起草单位可以邀请本级人大常委会有关工作机构和司法行政部门提前介入，共同研究立法的必要性、草案体例的合理性、内容的合法性和可行性等。重要地方性法规、政府规章可以由司法行政部门组织起草。

13.3 起草单位应当组成由本单位负责人领导的起草小组，

制定起草计划并组织实施；做到领导责任落实、起草人员落实、工作经费落实和完成时限落实。

13.4 起草地方性法规政府规章草案可以邀请相关领域的专家参与起草工作，也可以委托有关专家、教学科研单位、社会组织起草。

13.5 对列入长三角协同立法项目的地方性法规政府规章草案，按照工作协定采用经协商一致的草案文本。

13.6 起草地方性法规政府规章草案，应当深入调查研究，总结实践经验，广泛听取意见。听取意见可以采取书面征求意见、座谈会、论证会、听证会、问卷调查等多种形式。地方性法规政府规章草案有关问题专业性较强，需要进行可行性评价的，应当召开论证会，听取有关专家、部门和人大代表、政协委员等方面的意见。论证情况应当向立法机关报告。

13.7 除依法需要保密的外，起草地方性法规政府规章草案，应当将草案及其说明，通过网络、报纸等媒体向社会公开征求意见。公开征求意见时间，一般不少于30日。公众意见采纳情况，应当采取适当形式向社会通报。起草与市场主体生产经营活动密切相关的地方性法规政府规章草案，应当充分听取市场主体、行业协会商会的意见。

13.8 地方性法规政府规章草案有关问题存在重大意见分歧或者涉及利益关系重大调整，需要进行听证的，起草单位应当召开听证会。听证会按照下列程序组织：

13.8.1 听证会公开举行，起草单位应当在举行听证会的30日前公布听证会的时间、地点和内容。

13.8.2 参加听证会的机关、组织和公民对起草的地方性法规政府规章草案，有权发表意见。

13.8.3 听证会应当制作笔录，如实记录发言人的主要观点和理由。

13.8.4 起草单位应当认真研究听证会反映的各种意见，起草的地方性法规政府规章草案在报送审查时，应当说明对听证会意见的处理情况及其理由。

13.9 起草地方性法规政府规章草案，应当书面征求相关部门、下级人民政府的意见。相关部门、下级人民政府应当对征求意见稿认真研究，提出意见，经部门、下级人民政府负责人签字或者加盖印章后，按起草部门的要求及时反馈。

13.9.1 涉及机构编制事项的，应当征得机构编制部门同意。

13.9.2 涉及市场准入、产业发展、招商引资、招标投标、政府采购、经营行为规范、资质标准等市场主体经济活动的，应当进行公平竞争审查。

13.9.3 涉及财政支持和税收优惠等事项的，应当征得财政和税务部门同意。

13.10 起草单位应当吸收相关部门、地方的合理意见。起草单位与有关部门有不同意见的，应当充分协商；经过充分协商不能取得一致意见的，起草单位在报送地方性法规政府规章草案送审稿时应当说明情况和理由。

13.11 起草地方性法规政府规章草案，应当征求有关人大代表和政协委员、民主党派、工商联、无党派人士、人民团体、社会组织的意见。

13.12 起草单位应当将地方性法规政府规章草案送审稿及其说明、对送审稿主要问题的不同意见和其他有关参阅材料按规定报送审查。

13.13 报送审查的地方性法规政府规章草案送审稿，应当由起草单位主要负责人签署；几个起草单位共同起草的地方性法规政府规章草案送审稿，应当由该几个起草单位主要负责人共同签署。

13.14 地方性法规政府规章草案送审稿的说明应当对制定地方性法规政府规章的必要性、可行性、主要措施、有关方面的意见，以及对重大分歧意见的处理情况等作出说明。有关参阅材料包括草案条文依据对照表、汇总的公开征求意见和书面征求意见情况、听证会笔录、论证报告、调研报告、国内外有关立法资料等。

13.15 起草地方性法规政府规章草案送审稿，应当贯彻党的路线方针政策和决策部署，适应改革、发展、稳定的需要，从地方实际出发，解决实际问题，增强针对性、适用性和操作性。确需引用上位法内容的，应当准确完整，不得违背上位法规定。

14 审查

14.1 地方性法规政府规章草案送审稿及其说明，由司法行政部门负责统一审查。

14.1.1 审查是否遵循立法法确定的立法原则和权限范围。

14.1.2 审查是否违法设定减损公民、法人和其他组织权利或者增加其义务的规范。

14.1.3 审查是否体现行政机关职权与责任相统一的原则。

14.1.4 审查是否适应经济社会发展和全面深化改革的要求，有利于政府职能转变。

14.1.5 审查是否正确处理有关机关、组织和公民对送审稿主要问题的意见。

14.1.6 审查是否符合立法技术要求。

14.1.7 需要审查的其他内容。

14.2 地方性法规政府规章草案送审稿缓办或者退回起草单位的情形。

14.2.1 制定的基本条件尚不成熟的。

14.2.2 有关部门对送审稿规定的主要制度存在较大争议，起草单位未与有关部门协商的。

14.2.3 送审稿内容和报送形式不符合要求的。

14.3 地方性法规政府规章草案送审稿征求意见方式。

14.3.1 司法行政部门应当将初审、修改后的地方性法规政府规章草案送审稿或者送审稿涉及的主要问题发送有关机关、组织或者专家征求意见。

14.3.2 司法行政部门应当就送审稿涉及的主要问题，深入基层进行调查研究，听取有关机关、组织和公民的意见。司法行政部门可以选择县级以下国家机关、企事业单位、街道办事处、村（居）民委员会、社会组织等作为立法联系点，拓宽公民有序参与立法途径。

14.3.3 送审稿涉及重大问题的，司法行政部门应当召开由有关机关、组织、专家等参加的座谈会、论证会，听取意见，研究论证。

14.3.4 送审稿直接涉及公民、法人或者其他组织切身利益，有关机关、组织或者公民对其有重大意见分歧，司法行政部门可以向社会公布，征求意见；起草单位在起草过程中未举行听证会的，司法行政部门可以举行听证会。

14.4 地方性法规政府规章草案送审稿的协调。

14.4.1 省和设区的市人民政府有关部门对送审稿涉及的主要措施、管理体制、权限分工等问题有不同意见的，司法行政部门应当进行协调，达成一致意见；不能达成一致意见的，应当将主要问题、有关部门的意见和司法行政部门的意见上报本级人民政府，由政府分管领导进行协调，力求达成一致意见。

14.4.2 对部门间争议较大的重要立法事项，司法行政部门可以邀请专家、教学科研单位、社会组织等对送审稿中的重大分歧意见进行评估，充分听取各方意见，及时解决分歧意见。

14.5 司法行政部门应当认真研究各方面的意见，与起草单位协商后，对送审稿进行修改，形成草案和说明。说明应当包括地方性法规政府规章拟解决的主要问题、主要措施以及与有关部门的协调情况等。

14.6 地方性法规政府规章草案和说明由司法行政部门主要负责人签署，提出提请本级人民政府有关会议审议的建议。

15 决定

15.1 地方性法规草案经政府常务会议或者全体会议讨论通过后，以省政府议案提请本级人大常委会会议审议。政府规章应当经政府常务会议或者全体会议决定。

15.2 有关政治方面的配套政府规章草案，以及对经济、文

化、社会、生态文明建设等方面重大体制和重大政策作出调整的政府规章草案，在提请政府常务会议审议前，由政府党组将草案或者草案中涉及的重大问题报告本级党委，经本级党委同意后，按法定程序提请审议。

15.3 政府常务会议或者全体会议讨论地方性法规政府规章草案时，司法行政部门主要负责人应当到会作草案说明。起草单位和相关部门的主要负责人应当按照政府常务会议或者全体会议的通知要求参加会议，作补充说明。

15.4 地方性法规政府规章草案经政府常务会议或者全体会议讨论通过后，司法行政部门应当根据会议讨论意见进行修改。

15.5 地方性法规草案及其说明，由司法行政部门拟制议案代拟稿，经本级政府批准后，提请本级人大常委会会议审议。

16 政府规章公布施行

16.1 政府规章由政府主要负责人签署命令公布施行。

16.1.1 公布政府规章的命令应当载明该政府规章的制定机关、序号、政府规章名称、通过日期、施行日期、政府主要负责人署名以及公布日期。

16.1.2 经过修改的政府规章，还应当依次载明修改机关、修改日期，并公布新的文本。

16.2 政府规章公布后，应当及时在本级人民政府公报和中国政府法制信息网、本级人民政府网站以及在本行政区域范围内发行的报纸上刊载。在地方人民政府公报上刊载的政府规章文本为标准文本。

16.3 政府规章一般应当自公布之日起30日后施行；但是，

公布后不立即施行将有碍政府规章施行的，可以自公布之日起施行。

17 政府规章备案

17.1 政府规章应当自公布之日起30日内报国务院备案，同时报本级人大常委会备案。设区的市人民政府规章还应当同时报省人大常委会和省人民政府备案。

17.2 报送政府规章备案，应当提交备案报告、政府规章文本和说明，并同时报送政府规章的电子文本。

17.2.1 国家机关、社会团体、企业事业组织、公民认为政府规章同法律、行政法规相抵触的，可以向国务院书面提出审查的建议。

17.2.2 国家机关、社会团体、企业事业组织、公民认为设区的市人民政府规章同法律法规相抵触，向省人民政府书面提出审查建议的，省人民政府司法行政部门应当按照规定进行审查。

18 政府规章解释

18.1 政府规章解释权属于其制定机关。

18.2 政府规章需要解释的情形。

18.2.1 政府规章的规定需要进一步明确具体含义的。

18.2.2 政府规章制定后出现新的情况，需要明确适用政府规章依据的。

18.3 政府规章解释由其制定机关的司法行政部门参照政府规章送审稿审查程序提出意见，报请制定机关批准后公布。

18.4 政府规章的解释同政府规章具有同等效力。

19 立法后评估

19.1 省、设区的市人民政府司法行政部门和省、设区的市人民政府行政主管部门是政府规章的评估机关。省、设区的市人民政府司法行政部门负责立法后评估的组织、指导和协调工作。省、设区的市人民政府行政主管部门对其负责组织实施的政府规章进行立法后评估。对直接涉及公民、法人或者其他组织切身利益的政府规章进行立法后评估，也可以由司法行政部门组织实施。

19.2 评估机关可以根据需要，将立法后评估的部分事项或者全部事项委托给教学科研单位、社会组织(以下统称受委托评估单位)进行。评估机关应当指导、监督受委托评估单位开展立法后评估工作。受委托评估单位在委托范围内，以评估机关名义开展评估，不得将评估工作转委托其他单位或者个人。

19.3 政府规章应当组织开展立法后评估的情形。

19.3.1 政府规章拟上升为地方性法规的。

19.3.2 法律法规修改或者政策出现重大调整，可能对政府规章的主要内容产生影响的。

19.3.3 所调整事项相应的经济社会情况已经发生较大变化的。

19.3.4 行政复议、行政诉讼中反映问题较多或者公民、法人和其他组织提出意见较多的;

19.3.5 其他有必要进行评估的情形。

19.4 立法后评估应当把握的标准。

19.4.1 合法性。是否超越权限，相关规定是否符合立法原

则和精神，与上位法是否抵触。

19.4.2 合理性。相关规定是否符合公平、公正原则，对社会关系的规范是否科学合理，所规定的措施和手段是否适当、必要，法律责任是否合适、完备。

19.4.3 适应性。相关制度设计和程序安排是否与实际相符，配套制度是否完备，在相关社会关系调整中是否发挥作用。

19.4.4 可操作性。规定的体制、机制、措施是否明确、具体、可行，规定的内容是否有利于相关利益的协调与处理，能否有效解决实际矛盾和问题。

19.4.5 效益性。立法与实施所需要的社会成本与可得到的收益是否符合效益原则，法律效果以及经济、社会、生态效果是否统一。

19.4.6 规范性。立法技术是否规范，相关概念界定是否明确，逻辑结构是否严密，条文表述是否简明、准确。

19.5 立法后评估程序。

19.5.1 成立评估工作组。评估工作组由评估机关或者受委托评估单位的工作人员组成，也可以邀请公众代表、人大代表、政协委员、专家、法治工作者等参加。

19.5.2 制定评估方案。评估方案主要包括评估目的、评估内容和标准、评估方法、评估步骤和时间安排、经费和组织保障等。

19.5.3 开展调查研究。通过实地考察、专题调研、座谈会、问卷调查、专家论证等方法，收集实施机关、行政相对人、专家、公众的意见建议。

19.5.4 进行分析评价。对收集到的材料进行分析研究，对照评估内容和标准进行分析评价，提出初步评估结论。

19.5.5 形成评估报告。对初步评估结论进行进一步研究和论证，对政府规章继续施行或者修改、废止、解释、制定配套制度、改进管理等方面，提出评估意见，形成正式的评估报告。

19.6 立法后评估报告应当包括的内容。

19.6.1 评估工作的基本情况。

19.6.2 实施绩效、制度设计等评估内容分析。

19.6.3 评估结论及建议。

19.6.4 其他需要说明的问题。

19.7 立法后评估报告的应用。

19.7.1 立法后评估报告建议修改或者废止的政府规章，有关部门应当研究，确定是否需要修改或者废止。

19.7.2 有关部门根据立法后评估报告修改或者废止政府规章，原则上应当采纳评估报告提出的建议，未采纳的应当在起草说明中说明理由。

19.7.3 立法后评估报告建议完善有关配套制度的，有关部门应当在法定权限内及时办理。

19.7.4 立法后评估报告提出改进行政执法建议的，有关部门应当及时采取措施予以落实。

抄送：省直各部门。

安徽省司法厅办公室　　2021年8月5日印发